

1500695-73.2020.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2040978/2020 - DISE-DEL.SEC.FRANCA, 9994952 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 19/20/332 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500695-73.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500695-73.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2040978/2020 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 9994952 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 19/20/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA,

2040978 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 19/20/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2040978 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 19/20/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINDOMAR RODRIGUES DE BARROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LINDOMAR RODRIGUES DE BARROS, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já

que, segundo a denúncia, no dia 12 de fevereiro de 2020, por volta das 15h15, na rua Éber Donizete Pelizzaro, número 2115, bairro Jardim Pelicano, nesta cidade e comarca, o denunciado guardava, para consumo de terceiros, aproximadamente 32,8g (trinta e dois gramas e oito decigramas) da substância denominada "Erythroxyton Coca L", vulgarmente conhecida como "cocaína", na forma de 02 (duas) porções grandes e 02 (duas) pequenas de pó branco, acondicionadas em embalagens plásticas, substância esta que causa dependência física ou psíquica, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 13/18.

Notificado (fls. 138), o réu apresentou defesa prévia por intermédio de advogado constituído (fls. 143/146).

Recebida a denúncia (fls. 151/152), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu (fls. 165 e 200).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 215/224 e 231/239).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 06/08, 09, 12, 13/18 e 121/124, apresentando a substância apreendida resultado positivo para cocaína.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitável.

Na delegacia, Lindomar permaneceu silencioso. Em audiência, confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando que estava desempregado e que vendia cada porção por R\$ 20,00. Afirmou que está muito arrependido.

Os policiais civis Rogério Camillo Requel e Murilo Augusto Souza Nascimento relataram que receberam informação que uma pessoa conhecida pela alcunha de Gordinho, morador na rua Éber Donizete Pelizzaro, numeral 2115, Residencial Palermo, nesta cidade, estaria comercializando e guardando drogas em sua residência. No local, observaram uma movimentação atípica do investigado fazendo contato com diversas pessoas, o que confirmou o teor das denúncias. Diante das circunstâncias, foi solicitado mandado de busca domiciliar, que foi deferido por este Juízo (Processo nº 1500599-58.2020.8.26.0196). Munidos do mandado, compareceram na residência do acusado e ele foi abordado ao chegar na residência. Em revista no interior do imóvel localizaram em seu quarto, dentro de um guarda-roupa, 02 porções grandes e 02 pequenas de pó branco semelhante a cocaína e próximo a droga foi localizada 01 balança pequena. Localizaram também a quantia de R\$ 255,00 em dinheiro. A droga localizada seria suficiente para ser fracionada em 100 porções menores, que seria vendida no valor de R\$ 20,00 cada, o que renderia a quantia de R\$ 2.000,00. Em audiência, o policial Murilo acrescentou que as campanhas duraram cerca de 07 dias e que foi a primeira vez que teve contato com Lindomar. O policial Rogério acrescentou que o dinheiro estava dividido em cédulas pequenas.

De fato, a confissão judicial é elemento importantíssimo de prova e somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tenham o condão de retirar ou diminuir o seu valor. Nesse sentido: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído,

não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).

Não bastasse, a confissão judicial foi corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, ressaltando-se que perfeitamente válidos e dignos de crédito, em conformidade com as demais provas dos autos - como a prévia informação da prática de tráfico, que ensejou o pedido de busca domiciliar, assim como a apreensão de uma balança de precisão - inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

No mais, Lindomar, em audiência, declarou estar muito arrependido de sua conduta e salientou que após estes fatos não mais se envolveu em qualquer prática criminosa, o que se denota de sua certidão de antecedentes.

Não pairam dúvidas, então, que o acusado, visando o comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, guardava 32,8 gramas de cocaína, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em que pese o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, sob a sistemática da Repercussão Geral, em 17.08.2020, concluindo o julgamento por maioria do RE 593818, sedimentou a tese de que "não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal", entendo que no presente caso a pena do acusado se refere a roubo ocorrido em 2001, ou seja, há mais de 21 anos e, assim, não podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base, sob pena de caracterização de sua perpetuidade.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase, em razão da pouca quantidade de droga apreendida, reduzo a pena de 2/3, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora, perfazendo a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, a qual torno definitiva.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LINDOMAR RODRIGUES DE BARROS, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para cumprimento da pena, suficiente e adequado ao caso aqui tratado, notadamente em face da confissão.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por multa, no valor de 10 diárias e uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual período.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA